

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1482/2531

นาย กู้ เกียรติ ทองธีร ภาพ
นาย อรุณ สุนทรนนท์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสอง

จำเลยให้การเพียงว่าโจทก์ใช้สิทธิไม่สุจริต นำสัญญากู้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาฟ้อง โดยมีได้อ้างเหตุแห่งการนั้นไว้ในคำให้การว่า ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเหตุใดอย่างไร ดังนี้เป็นคำให้การที่ไม่แจ้งชัดซึ่งเหตุแห่งการนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสอง ไม่มีสิทธินำพยานมาสืบตามที่ให้การต่อสู้แม้ศาลชั้นต้นจะยอมให้สืบ ก็รับฟังไม่ได้.(ที่มา-ส่งเสริมฯ)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้กู้ยืมเงินโจทก์ไป ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 110,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน 80,000 บาทนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเงินให้โจทก์เสร็จ

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยทำหนังสือสัญญากู้เงินกับโจทก์ไม่เคยมีนิติสัมพันธ์กับโจทก์ โจทก์ใช้สิทธิไม่สุจริตนำสัญญากู้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาฟ้อง จำเลยจำเลยไม่เคยได้รับการทวงถามจากโจทก์

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์ยื่นคำร้องให้งดสืบพยานจำเลยอ้างว่า คำให้การของจำเลยไม่มีประเด็นน่าสืบ แต่ศาลชั้นต้นอนุญาตให้จำเลยสืบพยานไป เนื่องจากคดีไม่มีการชี้สองสถาน

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า ให้จำเลยชำระเงิน 110,000 บาทพร้อมด้วย ดอกเบี้ยจากต้นเงิน 80,000 บาท

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าลายมือชื่อจำเลยในฐานะ ผู้กู้และลายมือชื่อนายสุวิทย์ เวชพิทักษ์ พยานจำเลยในสัญญากู้เอกสารหมาย จ.1 เป็นลายมือชื่อของบุคคลทั้งสองจริง ประเด็นที่ว่าจำเลยได้กู้เงินโจทก์ตามสัญญา กู้ เอกสารหมาย จ.1 ที่โจทก์นำมาฟ้องหรือไม่ จำเลยให้การแต่เพียงว่าโจทก์ใช้สิทธิไม่ สุจริต นำสัญญากู้ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมาฟ้องจำเลย มิได้อ้างเหตุแห่งการนั้นในคำ ให้การว่า สัญญาดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเหตุใดอย่างไร จึงเป็นคำให้การที่ ไม่แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งเหตุแห่งการนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสอง คำให้การของจำเลยในเรื่องนี้ไม่เป็นประเด็น ไม่มีสิทธินำ พยานมาสืบตามที่ให้การต่อสู้ แม้ศาลชั้นต้นจะยอมให้จำเลยนำสืบก็ไม่อาจรับฟังได้ ข้อเท็จจริงจึงต้องฟังตามที่โจทก์นำสืบว่า จำเลยกู้และรับเงินที่กู้ตามสัญญาเอกสาร หมาย จ.1 ไปจากโจทก์จริง ทั้งในสัญญากั้ระบุด้วยว่า จำเลยได้รับเงินไปครบถ้วน เสร็จแล้วแต่วันทำสัญญานั้น และยังไม่ได้ชำระหนี้ตามฟ้องให้โจทก์...'

พิพากษายืน.

(ชวลิต นราลัย-สหัส สิงหวิริยะ-ดำริ ศุภปิโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>